

עין משפט נר מצוה

יג א מיי פ"ג מהלכות ספולי
המקדשין הלכה א:
יד ב מיי פ"ו שם הלכה א:
בז ג מיי פ"ד מהלכות מעשה הקרנות הלכה א
[פ"ג מהלכות פסח"מ הלכה ה]:

ד פ"ג מהלכות פסח"מ הלכה ד:
בז ה מיי פ"ו מהל' מעה"ק הל"ג ופ"ג מהל' פסח"מ הלכה ו:
זו ו מיי פ"ח מהלכות מעשה הקרנות הלכה ו:
יח ז מיי שם הלכה ז:

תורה אור השלם

- ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליהם במעשה לבנות הספיר וכעצם השמים שבות כו, י לטורה:
כל אשר יגע בכשרה יקדש ואשר יזה מוקדה על הכהן אשר יזה יזהו תבסב במקום קדש: ויקרא ו, כ

מוסף רש"י

אפליגה דמוצח. נגד אלמנע גובה קרוי וינאם טו:
יטירהא. ממונא של זכרים שאח צחאי היס טוס טו:
יטון דשנא הולאס הוס המוס, לא אפשר לנאמא שלא יוסא מוסל ואל למעלא ואל למעלא:
אגילוייה. על גג, ומאל לטון טהור:
על שם שמתא ומפנה הקטנות ששפך עליו בנכר וחומיו אלן ואלן ומוא על מקום הגילוי:
כדמכיו ונעטל בשמים לטויה, מנו לטויה טוס טו:
אשר יזה חתוב, לנאמא אכר יוס מוס טעמיה לטויה, דעיינן לא נעשית מלואו, הוסא הוס כשיתו ממונא על הכהן קודס זריקה או בשעת זריקה טעון כיסוס, ואל שכתב הוס, דללאחר הוסא און הוסתר טעון כיסוס, דמלאחר שמוק צין זקוק שכר צין זקוק פסול, צין שטרי כיסוס טעויה ה:
שירי הדם, ש' חטאות טעויות שפיכה ליסוד לקטון קי:

שיטת מקובצת

באי לא אפליגה דמוצח. פיה כנגד כו. וקשה כיון דלמי ממזין הויי כמנגנלא. לכן נראה לר' חייס כסן דפרקי משוס שכבר נתן ד' ממונא על ד' קריתא למעלה ואח"כ נתון שבת על ימי המזבח הידני למטה. ומשני לא אטיהיר, ר"ל על גילוייה והכל היה למעלה על הקרנות ועל גג מזבח, ורק ליה טהור על פניה טעויה ומפיסה תחלה השתא שפלי:
הא בני ר' נחמיה דהאן והשתא מילא דלראי ליסוד טעון כיסוס ומי"מ מן הקרן אין טעון כיסוס אפי' נגד מזבח, ורק ליה טהור על אכל שירים צין מלואו נעשית עד ליסודו:
תורה' הגהה' הא בני ר' נחמיה דהא אירש הקונטרס כו, י"ב ונתקנה דקדושתא היא לאסוקי מדבר פסח, אלא אלא כלומר לא איירי בעממא דידך דהא מני ר' נחמיה היא כלומר דמחייב בחון בשירים וה"ה נמי בני' מתנות שבתאטא שטעון כסוס, אכל לרבנן דלא מחייב בשירים משוס חוץ היה נמי דלמי טעון כסוס בני' מתנות ואל תפסותו מעיר לרבנן. ואל טהורא דל"כ ה"ל אלא. ועוד דבסמון מיימי למלמיה לאסוקי דקדושתא לא שריא ואל מפגלא כסוס, ועוד דלכוס ריהטא תשמע דשמייה הוא לרב פסח. לכן נראה דשמייה הוא ודין הא מני ר' נחמיה הוא וכי הכי דלשכתן כיסוס כו:
בא"ד ובוילהא שוניה קייבוי' סיתיקא דר"ש ושמעי אלא כי תניא ההוא ברבוי' הפנימיים ודחור דביו, ל"כ פ"י מניא היא בדמים הפנימים ולעולם אימא לן בשירים ומתאן דלאחר לקמן שירים הפנימים מעבדין הלכך שמי' לפני ולענין מון ולענין כיסוס אכל לעולם לא אישפוטא ליה ככר פסח בדמים החילונים:

לח:

וּלִיתַּנִּיָּיָהּ גְּבִי קוֹלֵי בֵּית שְׁמַאי. פ"י רש"י בן דסכר דשמי מתנות מפגלות ולא אחת דאין מפגלים בחאי מתיר בן ואל"ת אימא מפגלות היינו באחת מהן ולצית הלל בראשונה דווקא ולכולהו מפגלין בחאי מתיר וא"כ בן אף צפיגול וימנין דהוי חומרא לב"ש אס נתן ראשונה כמיקנה ושניה חוץ לזמנה הוי פיגול ולצ"ה אינו פיגול כדאמר במתני' ואל" בן מדקאמרי בן בית הלל ראשונה מפגלת מכלל דלצ"ש לא מפגלא דהוה ליה למימר בראשונה ולא בשניה ותו י"ל דומיא דמתירות דהיינו דשמיהן דווקא הוי מפגלות וה"ר יצחק כתב בן דכן מוכח בתוספתא בזה"ל א"ר אלעזר בן יעקב דבר בן זה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל שמי מתנות שבתאטא מכשירות ומפגלות כיצד אחת שלא בזמנה וגשפך הדס פסול ואין זו כרת דברי צ"ש וזית הלל אומרים פיגול ויש זו כרת אלמא באחת אין זו פיגול לב"ש ומשמע משוס דנשפך הדס ולא קרבו כל מתיריו אכל אס לא נשפך הדס ונתן השניה כמיקנה הוי פיגול דמפגלי' בחאי מתיר ולא כפי' רש"י ולצית הלל פיגול דקרבו כל מתיריו או שמה אפי' לא נשפך ונתן השני' כמיקנה נמי אינו פיגול לב"ש דאין מפגלין בחאי מתיר וגשפך דקתי משוס בית הלל אשמועינן דהיינו קרבו כל מתיריו השתא ה' ממה נפשך צין סברי א' בית שמאי מפגלין בחאי מתיר הוו לקולא אכתי ב' קשיא לי למא תיכר כי איתשיל בציבור הוי איתשל אפי' כי איתשיל בציבור הוי בית שמאי לחומרא היכא דלא נשפך ונתן ראשונה כמיקנה והשניה בפיגול דמפגלין בחאי מתיר וליכא בן למימר דנשפך דווקא הוי מקולי צ"ש דלמא ליה למימר צעדות קולא דנשפך כיון דכלא נשפך הוי חומרא ויש לומר דהאי גיוונא אינו

שנוי לא במשנה ולא בברייתא בפירוש אכל לישנא דברייתא בנשפך הוי לקולא לצית שמאי לכך פרקי ליתני' צעדות:
הגה"ה הא בני רבי נחמיה היא דאמר שירים. ולפירוש בן הקונטרס שנדחה סיעמא דרב פפא קשה דהוה ליה למימר אלא ולכוס ריהטא שניורא הוא אליבא דרב פפא והיינו טעמא דכיון דלשכתן לרבי נחמיה דטעון כיצוס היכא דחייב בחון לרב א' פפא נמי כיון דחייב בחון צג' מתנות שבתאטא הוא הדין דטעון כיצוס דכיצוס וחיוצ א' חוץ חדא מילתא היא דששטא שכל זה לא הוצרך ראייה א' ופרקי אימר דשמעת ליה לר' נחמיה לענין העלאה כו' לענין כיצוס מי שמעת ליה ואס כן לא דייקנין הא מן הראוי ליסוד והוא הדין דלא תידוק הא מן הראוי לקרן ומשני אין והתניא כו' וכולה סוגיא לקיומי סיעמא דרב פפא עד לבסוף דמשני אלא כי תניא היא בדמים הפנימיים דנדחו דבריו (תוספות) ומיהו א' כל זה אמר רב פפא לקיים דבריו בחטאות ב' הפנימייות ולהכי מחשבה מועלת בזה ומיירי ששירים כדמשמע לישנא דברייתא ב' דנשפכים ליסוד ולא בשלש מתנות דכיון דאיירי בפנימייות כך שזה כמו מתנה ראשונה כיון דכל ארבע מעבדות לכולי עלמא ולא הוי קרי להו נשפדין ליסוד ובסיפא לא מצי לפלוגי בדמים החילונים דרבי נחמיה היא דחייב צשיריהם בחון ואס כן לא מצי למימי תלתא פטור:

הגה"ה ויש מפרש הא מני רבי נחמיה היא כו. ואמאי סיפא דהא מן הראוי ליסוד כמו רבי נחמיה ורישא דהא מן הראוי לקרן כרבנן ואשכתן כי האי גיוונא צפ' שמי הלחם [נמנחות כה:] דלמא א' ואפיייתו צפנים אלמא תנור מקדש ואין דוחות את השבת איפסלי להו בלינה וכן ברייתא דריש טבול יוס [לעין דף ק:] דיוס שמועה כיוס קצורה וכו'. ושקיל וטרי עד אלא כי תניא היא בשלש מתנות שבתאטא וגרס ב' אלא כספרים מדוייקים והוי סיעמא דרב פפא מהך בתרייתא ולא מקמייתא ולפי שיטה זו יש ליישב כולה סוגיא ובקונטרס פירש כולה שמעמא צע"א:

הגה"ה ויש מפרש הא מני רבי נחמיה היא כו. ואמאי סיפא דהא מן הראוי ליסוד ורישא דהא מן הראוי לקרן כרבנן ואשכתן כי האי גיוונא צפ' שמי הלחם [נמנחות כה:] דלמא א' ואפיייתו צפנים אלמא תנור מקדש ואין דוחות את השבת איפסלי להו בלינה וכן ברייתא דריש טבול יוס [לעין דף ק:] דיוס שמועה כיוס קצורה וכו'. ושקיל וטרי עד אלא כי תניא היא בשלש מתנות שבתאטא וגרס ב' אלא כספרים מדוייקים והוי סיעמא דרב פפא מהך בתרייתא ולא מקמייתא ולפי שיטה זו יש ליישב כולה סוגיא ובקונטרס פירש כולה שמעמא צע"א:

לא איירא טעמא דידך דהא ב' רבי נחמיה היא דאפילו צשירים בחון חייב אלמא דס א' קחשצי להו: מידי דהוי אאיצרים.

בית שמאי פרק רביעי זבחים

מאי לאו אפליגה דמוצח. כנגד חאי גוציה ואי אפשר לנאמא שלא יהא מקאטס למעלה ומקאטס למטה:
טיהרא. זיהרס ה':
לא אגילוויי דמוצח. על ה' גגו של מוצח שהיה מטהרו מחילה מדשן שעליו ומגלה את גגו על ה' שמתהרו ומייפסו קרי ליה טהרו כדכתיב וטהרו ה' והא אינא שירים. שנשפכים ליסוד ועיקר המתנות למעלה:
שירים לא מעבדי. כפרה ואנן צדמים המעבדים קאמרינן דלא מצינו חזיין למעלה וחזיין למטה:
דאינא למ"ד מעבדי. לקמן בלויזו מקומן (דף גכ.) ועיקר המתנות צקרנות הפנימי דהיינו למעלה והשירים ציסוד מוצח החילון דהיינו למטה:
בחד מקוס. במוצח אחד:
שפי מסנות שבתאטא מפירות.

כל זמן שלא ניתן ה' שמים לא הותרו צימורין להקטירה ולא הבשר לאלינא:
ומפגלות. אס נתן שמיין במחשבת פיגול אכל אחת צשמיקה ואחת במחשבה לא פיגול שאין מפגלין בחאי מתיר:
לפנייה. להך פלוגמא צעדות גבי קולי בית שמאי שכולן נסדרו צמשנת עדיות והא נמי קולי צ"ש הוא דלצ"ש לא פיגול אלא אס כן חישב צשמיין ולצית הלל פיגול באחת מהן:
כי אישפיל. משנה ט' צצית המדרש תחילה ונחלקו עליה בית שמאי וצ"ה:
לפסויה (לפסויה) לענין היתר הבשר והאימורין נשאלה שעמד השואל ושאל נתן מתנה אחת צחטאטא וגשפך הדס הותרו האימורין והבשר או לא הותרו עמדת בית שמאי ופסלו עמדת צ"ה והכשירו דהוי להו צ"ש א' חומרא ומינה גמרינן דכיון דאינה מתרת לצדה אינה מפגלת:
אמר רבי יוחנן שלש מפגלות. **אמר רבי יוחנן שלש מפגלות**. אחרות ב' צציתאטא אין צאזא צלילה ואע"פ שאין מעבדים ולא זריקה גמורה היא מיהו דס נפסל צשקיעתא חמה דללקמן [דף טז.] ואין מעלין ה' לגבי מוצח כמתחילה:
צאזא לחמר מיסא. אס נתן מתנה ראשונה ומתו צעליה ככר כפר בראשונה ואין שם חטאטא גמורה על הדס עוד לפסול משוס חטאטא שמתו צעליה:
יש מהן כסחלוט. יש מדברים צצמורת דמים שהשלש מתנות כמתנה ראשונה א' ויש דברים שהן צמורת שירי הדס:
חוץ. הוצרך אותן בחון חייב שהרי ראויים לפנים צמורת זריקה גמורה. ואסור ליתנן צלילה דנפסלו מלורוק והא זריקה היא. וזר חייב עליהן מיטה צפנים. וטעויות כלי שרת ומתנה ב' א' אלצע. וכיצוס אס ניתו מדס החטאטא על הבגד לאחר שנתן צמתנה א' אחת טעון כיצוס כדכתיב ואשר יזה מדמה וגו' כאילו ניתו קודס לכן ד' אכל אס נתן כל מתנותיה ואח"כ ניתו מן השירים אין טעון כיצוס כדאמרינן צשמעמין אשר יזה פרט לזה שכבר הוזה:
שירים. חטאטא שקציבל דמה צארצע כוסות וממן מתנה אחת מכל ב' אחד כולן נעשו שירים לישפך ליסוד אף הג' כוסות ב' שירים שלהן כמו הראשונים ה':

כסחלוט. כמתנה הראשונה:
מיסא. צאזא לאחר מיטה כדאמר לעיל:
לא שלש. צשר שכבר הותר:
ולא מפגלא. אס נתן הראשונה צשמיקה והשלש במחשבה לא פיגול וכשר דלתנן במתני' [לעיל ה:] **ולא עיילא**. אין להם תורת פסול כניסת פנים שאס נתן מתנה אחת בחון והכנים השאר להיכל לא נפסל א' משוס חטאטא שנכנס דמה לפנים כדכתיב לכפר בקודש (ויקרא ו) צבראי לכפרה הכתוב מדבר:
כסופן. כשירים ה':
מנא אמינו לה. דטעוניה כיצוס:
ניטו מן הזואר על הבגד אין טעון כיצוס. כדאמרינן צפרק דס חטאטא [לקמן דף קג.] אשר יזה צבראי להזאה יאל זה שלא נתקבל ככלי:
מן הקרן. משנגעו צקקן המוצח ניתו על הצגד:
אין מן היסוד. משנשפכו שירים ליסוד ניתו מן היסוד לצגד:
אין טעון כיצוס. כדאמרינן אשר יזה פרט לזה שכבר הוזה:
הא מן הראוי לקרן. כל דהו ואפילו שלש מתנות שבתאטאטא טעון כיצוס:
הא מן הראוי ליסוד. כגון שירי הדס הראויין לישפך ליסוד:
טעון כיצוס. צתמיה:
הא מני ר' נחמיה היא ב' כו'. הא מילתא הש"ס קאמר לה ומסקנא דקושין היא לאפוקי מדרב פפא כלומר מהא נמי טעון כיצוס:
שירי הדס. אף של חטאות החילונות שהקריבן דלאו דמים ניתוה המעלין ב' בחון חייב משוס דחוו לפנים:

[והתניא]

מסורת הש"ס

א' יומא טו. נט. טז. ב' תר' פ"ד ה"ד. א. וינאם פ מולין נג:
קכ. צכורות ל:
על"ס ס':
ירוש פאה פ"ו ה"ב. יומא פ"ח ה"ב, כתרבות פ"ח ה"א. ד' לקמן נג, ס' [שם מעלה ה'] ה' לקמן לט. קיא. קיב. ה' לקמן פא:

הגהות הב"ח

א' גמ' טהר טיהרא והוי פליגה דיומא:
ב' רש"י ד"ה כי איתשל משנה זו צצחמ"ד:
ג' ד"ה להימורא וכו' לחומרא:
ד' ד"ה מון הוצרך וכו' ומתנת קרן ואצבע כיבוס:

שינויי נוסחאות

א' צ"ל למ"ד (ש"ס):
ב' בתחלתן ויש מהן כסופן (ש"ס):
ג' וכן צ"ל צרשי ומס' (ש"ס). וכו' בביר' ובש"י ד"ו רפ"ט (ש"ס):
ד' מן היסוד נמי מן היסוד הוא דאינו טעון כיבוס כל"ל (ש"ס):
ד' צהרים דהוא חצי היום כל"ל (ש"ס):
ה' על גילוי גגו (ש"ס):
ו' ועל שם שמתהרו (ש"ס):
ז' וטהרו נמחק, ואל' לטהור (ש"ס):
ח' צ"ל נתן (ש"ס):
ט' צ"ל אחרות (ש"ס):
י' צ"ל משלך (ש"ס):
יא' יאל כאן הס'ד ומס'ד ויש מהן כסופו ויש דברים כו' (גמיון):
יב' צ"ל ויש מדברים, ומלעיל):
יג' צ"ל ומתנת אצבע (שסכ"י):
יד' צ"ל מתנה (ש"ס):
טו' צצית המדרש טסף ששרי אף שלש מתנות האחרות ראיות להדיה ואשר יזה קרינא בהו:
טז' נגלין מדפס דל"ל מאחר. וצ"ב:
טז' כוסות של שלש מתנות אחרות יש להן שירים כמו הראשונים כל"ל (ש"ס):
יז' דצ"ו רפ"ט וצ"ח הראשונה (וכ"ה צ"ק ורש"י):
יח' צ"ל דיוק כשירים (ש"ס):
יט' דהא כולה הא מילתא כו' כל"ל (ש"ס):
כ' צ"ל דהא מני (ש"ס):
כא' דאס גמור (ש"ס):
כב' צ"ל והמקין (ש"ס):
כג' מינות פיי רש"י, חוספת מהרש"ק:
כד' צצ"מ טסף וצ"ה סברי דקמייתא חשיבא שפיר מתור שלם:
כה' דהוי ב"ש נמי למתנות דלכ"ש ב' מתנות מפגלות או דאוו ורלב"ה כו' (ש"ס):
כו' צ"ל וצ"ל (ד"י):
כז' מדקאמרי ב"ה אחת שבתאטא מפגלת דהיינו ראשונה מכלל דלכ"ש אותה אחת לא מפגלא דאל"כ הו"ל למימר אין מחיר ומפגל אלא ראשונה כו' (ש"ס):
כח' צ"ק מדלא קאמרי ב"ה ראשונה למתנה מכלל דלכ"ש לא מפגלא דא"כ הו"ל למימר כו' בח' מינות ככר ובן מוכח, הנהיה מהרש"ק. וטוס ש"מ וה"ר יצחק מצא בתוספתא דהרי"ם:
כט' ס"א דבר אחר מקולי (שכ"י, וכו"ה בתוספתא):
ל' צ"ל והשתא (ש"ס):
לב' צ"ל אפילו סברי. וגו' ש"מ מן סברי ב"ש וכו' בין לא סברי הוו וכו':
לג' צ"ל ואכתי לפירוש (כ"י):
לד' לרבנן נמי כל"ל, ומינות לרב פפא נמחק (ש"ס):
לז' גי צ"ק והיובב חרין וטעון כיבוס דחדא ודאמרינן דלכ"ש ש"מ מן סברי ב"ש וכו' בין לא סברי הוו וכו':
לח' ומיהו ג"ל דגם זה אמר כל"ל (ש"ס):
ל"ט פ"מ ח"ג וטסיקן ציצאור דבני המוס':
מ' מינות בחטאות הפנימיות נמחק (צ"ס). ובש"מ גורס בדמים הפנימיים:
מ' דבריייתא טעונית יסוד כל"ל (ש"ס):
מא' דרייק מדרגת ואפיתו כל"ל (שכ"י):
מב' וגרסינן (ש"ס):